138 中国法院2025年度案例 ·刑事案例四
2.防止拒不执行判决、裁定罪的滥用。实践中，负有执行义务的人抗
拒执行或消极执行的情形大量存在，生效法律文书是否能得到充分执行一
定程度上还取决于执行法院是否采取足够的执行措施，不能仅以有抗拒执
行的行为就认定行为人构成犯罪。这也符合上述立法、司法解释的本意，
即将犯罪与普通抗拒执行的行为作出区分，防止拒不执行判决、裁定罪的
滥用，保护公民合法权益不受侵犯。
编写人：广东省高级人民法院潘惠莉
(三) 妨害国 (边) 境管理罪
33
运送他人偷越国(边)境的车辆是否作为作案工具没收
黄某某等运送他人偷越国(边)境案
【案件基本信息】.
1. 裁判书字号
广西壮族自治区梧州市中级人民法院(2024)桂04刑终43号刑事判决书
2. 案由：运送他人偷越国(边)境罪
【基本案情】
2023年5月27日，被告人黄某某、农某某、赵某某为牟取非法利益，在
陈某某(另案处理)等人的安排下，对武某某(音译)等七名非法入境的越南
籍人员进行分段运送。其中，赵某某在某小区接到武某某等人后，由农某某驾
驶一辆红色本田小轿车在前探路确认是否有警察查缉，赵某某驾驶一辆小汽车